الباب الثالث: في الهدنة والذمة والأمان ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : عقد الهدنة مع الكفار :

١- **تعريفها** : الهدنة لغة : السكون . وشرعاً : عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت ، وتسمى : مهادنة ، وموادعة ، ومعاهدة .

٢- **مشروعيتها ودليل ذلك** : يجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة ، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين ، كضعفهم أو عدم استعدادهم ، أو غير ذلك من المصالح ، كطمع في إسلام الكفار ونحوه ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا ﴾ [الأنفال :٦١] . وقد عقد النبي ﷺ الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية عشر سنين ، وصالح اليهود في المدينة .

٣- **لزوم الهدنة** :

- تكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة ، لا يجوز نقضها ولا إبطالها ، ما استقاموا لنا ، ولم يخونوا ، ولم نخش منهم خيانة ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ﴾ [التوبة :٧] وقوله تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة :١] .

- فإن نقضوا العهد : بقتال ، أو مظاهرة عدونا علينا ، أو قتل مسلم ، أو أخذ مال ، انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [التوبة :١٢] .

-وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك ، جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم ، قال تعالى : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال :٥٨] . أي : أعلمهم بنقض عهدهم ، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم ، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد .